



PUTUSAN
Nomor 3581 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTI KAPUAS INTERNATIONAL, berkedudukan di Jalan Budi Karya, Kompleks Villa Gama Blok E Nomor 4, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili Direktur Utama Susanti Hidayat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berlian D. Simbolon, S.Si., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Aiko & Berlian Partnership, beralamat di Level 38, Kota Kasablanka Tower A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

KEJAKSAAN AGUNG, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irene Putrie, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n:

HERU HIDAYAT, bertempat tinggal di Intercon Blok E.2/1, RT 001, RW 010, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekarang diketahui beralamat di Lapas Kelas 1

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang, Jalan Bekasi Timur Raya, RT 08, RW 014,
Kelurahan Cipinang, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan aset milik Penggugat yang disita Tergugat, segera dikembalikan kepada Penggugat, selama proses menunggu putusan pokok perkara berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan upaya/tindakan hukum apapun, termasuk mengalihkan atau menjual dengan cara apapun aset milik Penggugat yang disita sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan penyitaan dan segala tindakan hukum atas aset milik Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk putusan pidana Turut Tergugat sebatas aset milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh aset milik Penggugat yang disita oleh Tergugat, khususnya terhadap aset-aset Penggugat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi type Pajero SP 2,50 EXC4X2 AT dengan Nomor Polisi B-1452-BJD, Nomor mesin 4D56UCCG0824, tahun pembuatan 2010 beserta STNK atas nama PT Inti Kapuas International;
1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor H-07660758, nama pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Registrasi B 1452 BJD, Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D Exceed, Nomor Rangka MMBGRKG40BF013799, tahun pembuatan 2010, warna putih;
STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1452 BJD tahun 2010 atas nama PT Inti Kapuas International;
- 2). 1 (satu) buah mobil merk Toyota type Innova E AT dengan Nomor Polisi B-1245-BRM, Nomor Mesin 1TR7489571, tahun pembuatan 2013 beserta STNK atas nama PT Inti Kapuas International;
1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor J-06880888, Nama Pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Registrasi B 1245 BRM, merk toyota type Kijang Innova E AT, Nomor Rangka MHFXW416500055523 tahun pembuatan 2013 warna abu-abu metalik STNK Mobil Toyota Innova Nomor Polisi B 1245 BRM tahun 2013 atas nama PT Inti Kapuas International;
- 3). 1 (satu) buah mobil merk Toyota type Hilux Pick Up 2.0 MT dengan Nomor Polisi B-9850-BCB, Nomor mesin 1TR6864730, tahun pembuatan 2010 beserta STNK atas nama PT Inti Kapuas International;
1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor H-00421913, nama pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Registrasi B 9850 BCB, Merk Toyota, Type Hilux 2.0 MT, Nomor Rangka MROAW1268A0020020 tahun pembuatan 2010 warna silver;
STNK Mobil merk Toyota Hilux Nomor Polisi B 9850 BCB tahun 2010 atas nama PT Inti Kapuas International;
- 4). 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ-HJ,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi B 1750 BZI, sesuai asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor I-10478021, Nama Pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Rangka MHKV38A6JCK003395 tahun pembuatan 2012 warna silver metalik dengan STNK Mobil Daihatsu Minibus Nomor Polisi B 1750 PT. BZI tahun 2012 atas nama PT Inti Kapuas International;

- 5). 1 (satu) buah mobil Merk Toyota, Type Fortuner 2.5 G AT, dengan Nomor Polisi B 1527 BJB, sesuai asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor I-06709238, Nama Pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Rangka MHF2R696293008682, tahun pembuatan 2009 warna hitam metalik dengan STNK Mobil Toyota PT Fortuner Nomor Pol B 1527 BJB tahun 2009 atas nama PT Inti Kapuas International;
- 6). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2039, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 155/Sui.Ambangah/2006, luas 23.270 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 7). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2040, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 167/Sungai-Ambangah/2007, luas 9.378 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 8). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2041, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 03/Ambangah/1999, luas 1.632 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 9). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2042, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 04/Ambangan/1999, luas 5.151 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Barat;

10).1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2043, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 483/Sui Ambangah/2007, luas 10.669 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

11).1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 368, atas nama PT. Istana Bahari, Surat Ukur Nomor 2/Kuala Mandor/19A/1999, luas 12.742 m², Desa Kuala Mandor, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

12).1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 369, atas nama PT Istana Bahari, Surat Ukur Nomor 09/Kuala Mandor A./2005, luas 6.373 m², Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

13).1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 370, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 05/Kuala Mandor A./2005, luas 16.285 m², Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

14).1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 07/Kuala Mandor A./2005, luas 20.000 m², Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

15).1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 372, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 06/Kuala Mandor A./2005, luas 20.000 m², Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.066.380.840,00 untuk tanah dan bangunan dan sebesar Rp1.216.729.000,00 untuk kendaraan dan imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 kepada Penggugat;

7. Menyatakan aset milik Penggugat tidak dapat dijadikan cadangan pembayaran uang pengganti;
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut (*kompetensi absolut*);
- Eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif (*kompetensi relatif*);
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak;
- Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*non persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* (*disqualification in person*);
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 881/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 20 Februari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.337.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 698/PDT/2023/PT DKI., tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 698/Pdt/2023/PT DKI., tanggal 24 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 20 Februari 2023 yang dimohonkan kasasi; dan atau;

Dengan Mengadili Sendiri:

Primer:

Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan aset milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang disita oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, segera dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, selama proses menunggu putusan pokok perkara berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk tidak melakukan upaya hukum apapun, termasuk mengalihkan atau menjual dengan cara apapun aset milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang disita sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
4. Menyatakan penyitaan dan segala tindakan hukum atas aset milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk putusan pidana Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat sebatas aset milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan seluruh aset milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang disita oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, khususnya terhadap aset-aset Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai berikut:
 - 1). 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi type Pajero SP 2,50 EXC4X2 AT dengan Nomor Polisi B-1452-BJD, Nomor mesin 4D56UCCG0824, Tahun Pembuatan 2010 beserta STNK atas

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024



nama PT Inti Kapuas International;

1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor H-07660758, nama pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Registrasi B 1452 BJD, Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D Exceed, Nomor Rangka MMBGRKG40BF013799 tahun pembuatan 2010 warna putih (*vide bukti P-6a*);

STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1452 BJD tahun 2010 atas nama PT Inti Kapuas International (*vide bukti P-6b*);

- 2). 1 (satu) buah mobil merk Toyota type Innova E AT dengan Nomor Polisi B-1245-BRM, Nomor Mesin 1TR7489571, tahun pembuatan 2013 beserta STNK atas nama PT Inti Kapuas International;

1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor J-06880888, Nama Pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Registrasi B 1245 BRM, merk Toyota type Kijang Innova E AT, Nomor Rangka MHFXW416500055523 tahun pembuatan 2013 warna abu-abu metalik (*vide Bukti P-7a*) STNK Mobil Toyota Innova Nomor Polisi B 1245 BRM tahun 2013 atas nama PT Inti Kapuas International (*vide Bukti P-7b*);

- 3). 1 (satu) buah mobil merk Toyota type Hilux Pick Up 2.0 MT dengan Nomor Polisi B-9850-BCB, Nomor mesin 1TR6864730, tahun pembuatan 2010 beserta STNK atas nama PT Inti Kapuas International;

1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor H-00421913, nama pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Registrasi B 9850 BCB, Merk Toyota, Type Hilux 2.0 MT, Nomor Rangka MROAW1268A0020020 tahun pembuatan 2010 warna silver (*vide bukti P-8a*);

STNK Mobil merk Toyota Hilux Nomor Polisi B 9850 BCB tahun 2010 atas nama PT Inti Kapuas International; (*vide bukti P-8b*);

- 4). 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ-HJ, dengan Nomor Polisi B 1750 BZI, sesuai asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor I-10478021, Nama Pemilik PT Inti

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024



Kapuas International, Nomor Rangka MHKV38A6JCK003395 tahun pembuatan 2012 warna silver metalik dengan STNK Mobil Daihatsu Minibus Nomor Pol B 1750 PT. BZI tahun 2012 atas nama PT Inti Kapuas International; (*vide* bukti P-9a dan P-9f);

- 5). 1 (satu) buah mobil Merk Toyota, Type Fortuner 2.5 G AT, dengan Nomor Polisi B 1527 BJB, sesuai asli buku pemilik kendaraan bermotor Nomor I-06709238, Nama Pemilik PT Inti Kapuas International, Nomor Rangka MHF2R696293008682, tahun pembuatan 2009 warna hitam metalik dengan STNK Mobil Toyota PT Fortuner Nomor Polisi B 1527 BJB tahun 2009 atas nama PT Inti Kapuas International; (*vide* bukti P-10a sampai dengan P-10g);
- 6). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2039, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 155/Sui.Ambangah/2006, luas 23.270 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat; (*vide* bukti P-11a sampai dengan P-11b);
- 7). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2040, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 167/Sungai-Ambangah/2007, luas 9.378 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; (*vide* bukti P-12a sampai dengan P-12b);
- 8). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2041, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 03/Ambangah/1999, luas 1.632 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; (*vide* bukti P-13a sampai dengan P-13b);
- 9). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2042, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 04/Ambangah/1999, luas 5.151 m², Desa Sungai

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024



- Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; (*vide bukti* P-14a sampai dengan P-14b);
- 10). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2043, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 483/Sui Ambangah/2007, luas 10.669 m², Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; (*vide bukti* P-15a sampai dengan P-15b);
- 11). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 368, atas nama PT. Istana Bahari, Surat Ukur Nomor 2/Kuala Mandor/19A/1999, luas 12.742 m², Desa Kuala Mandor, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; (*vide bukti* P-16a sampai dengan P-16b);
- 12). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 369, atas nama PT Istana Bahari, Surat Ukur Nomor 09/Kuala Mandor A./2005, luas 6.373 m², Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; (*vide bukti* P-17a sampai dengan P-17b);
- 13). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 370, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 05/Kuala Mandor A./2005, luas 16.285 m², Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; (*vide bukti* P-18a sampai dengan P-18b);
- 14). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 07/Kuala Mandor A./2005, luas 20.000 m², Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; (*vide bukti* P-19a sampai dengan P-19b);
- 15). 1 (satu) bidang tanah sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 372, atas nama PT Inti Kapuas International, Surat Ukur Nomor 06/Kuala Mandor A./2005, luas 20.000 m², Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; (vide bukti P-20a sampai dengan P-20b);

6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp13.066.380.840,00 untuk tanah dan bangunan dan sebesar Rp1.216.729.000,00 untuk kendaraan materiil sebesar Rp100.000.000.000,00 kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
7. Menyatakan aset milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai cadangan pembayaran uang pengganti atas perkara pidana Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat;
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2023, dihubungkan dengan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-15b dan T-15c berupa Bundel Data Perseroan Inti Kapuas International ternyata objek sengketa sama dengan aset yang telah disita oleh Tergugat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 293/K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., tanggal 24 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Oktober 2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2021, maka gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INTI KAPUAS INTERNATIONAL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTI KAPUAS INTERNATIONAL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani
Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H.,
M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3581 K/Pdt/2024